GRENKEFACTORING GmbH
Neuer Markt 2 · 76532 Baden-Baden
Geschäftsführer: Michael Parsiegla-Amato
Amtsgericht Mannheim · Handelsregister Nr. 202531
USt-Id Nr. DE 243 437 793 / Steuer-Nr.: 33028/55709

Factoring-Rahmenvertrag (FRV)

103.525

GF - DE – 08/08/2018 V.9.2

Ausdruck vom 04.11.2021

Angaben zum Unternehmen:
Name / genaue Anschrift (Firmenstempel)

EisQueen GmbH
Schichauweg 52
12307 Berlin

Nachstehend FACTORINGKUNDE genannt

Frau Karolina Stich
Geschäftsführer (Vor- und Nachname)

+49 (0)172 965 1140		karolina.stich@eisqueen.de
Telefon	Telefax	E-Mail
Berliner Sparkasse	DE98 1005 0000 0190 9812 02	BELADEBEXXX
Bankverbindung	IBAN	BIC

Im Handelsregister eingetragen? Ja, Handelsregister Nr.: HRB 195888 B beim Amtsgericht Charlottenburg

Steuer-Nr.: USt-Id Nr.: DE305219022

Konditionenblatt

Vertragsart:	Still – Flatrate - Mahnwesen
Leistungsumfang:	Forderungskauf Forderungsverwaltung Bonitäts-Monitoring Ausfallschutz
Forderungskauf:	Revolvierend im Rahmen vorgegebener Limite je Debitor
Ankauflimit gesamt (§ 3 Abs. 1 FRV):	EUR 50.000,00 (gemeinsam mit offenem Factoring)
Sicherungseinbehalt (§ 6 Abs. 5 FRV):	10 %
Gebühren:	
Sofort fällige, einmalige Einrichtungsgebühr:	entfällt
Flatrate-Gebühr je angekaufter Forderung (jeweils vom Rechnungsbrutto, § 6 Abs. 1 FRV):	2,90%
Nicht in der Flatrate-Gebühr enthalten:	
Gebühr je Inkasso-Forderung (jeweils vom Rechnungsbrutto, § 4 Abs. 1 FRV):	0,70 %
Limitprüfungsgebühr (§ 3 Abs. 2 FRV):	
bei Limiterfordernis ≤ EUR 1.000,00:	jeweils EUR 1,75 p. a.
bei Limiterfordernis > EUR 1.000,00 und ≤ EUR 5.000,00:	jeweils EUR 7,50 p. a.
bei Limiterfordernis > EUR 5.000,00 und ≤ EUR 10.000,00:	jeweils EUR 15,00 p. a.
bei Limiterfordernis > EUR 10.000,00 und ≤ EUR 25.000,00:	jeweils EUR 25,00 p. a.
bei Limiterfordernis > EUR 25.000,00:	jeweils EUR 45,00 p. a.
Gebühr für Zahlungsweiterleitungen (jeweils vom Zahlungsbetrag, § 6 Abs. 6 Satz 2 FRV):	0,25 %
Selbstbehalt Factoringkunde (§ 9 Abs. 1 FRV):	EUR 1.000,00 p. a. (gemeinsam mit offenem Factoring)

Grundlage für die Konditionen ist, dass der Factoringkunde nach Abschluss des Factoring-Rahmenvertrags seinen Debitoren für künftige Forderungen keine längeren als die bereits vereinbarten Zahlungsziele einräumt und die effektive durchschnittliche Laufzeit (also die durchschnittliche Zeitspanne bis zum Ausgleich der Forderung durch den Debitor) der von GRENKEFACTORING angekauften Forderungen – bezogen auf ein halbes Jahr – die vom Factoringkunden zur Erstellung des Angebots gemachten Angaben nicht um mehr als 10% überschreitet, wobei eine durchschnittliche Außenstandsdauer von 40 Tagen angenommen wird, und oben genannte Flatrate-Gebühr die Mindestgebühr darstellt.
Die genannten Konditionen basieren im Übrigen auf dem **erwarteten Jahresfactoringvolumen** (= Summe aller anzukaufenden Rechnungsbeträge inkl. MwSt. über einen Zeitraum von 12 Monaten), den vom Factoringkunden zur Erstellung des Angebots gemachten Angaben zum Zahlungsverhalten der Debitoren, den eingereichten Unterlagen zur Bonitätsprüfung sowie dem zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses geltenden Zinsniveau in Bezug auf den 1-Monats-EURIBOR. Die Konditionen werden regelmäßig sowie auf besondere Veranlassung (z.B. bei unerwartet hohen Zahlungsausfällen, Zinssteigerungen, Zinssenkungen, Unterschreitungen des erwarteten Jahresfactoringvolumens, einer wirtschaftlich nicht zuzumutenden Verschlechterung des tatsächlichen Zahlungsverhaltens der Debitoren) überprüft – mindestens jedoch einmal im Kalenderjahr – und angepasst. EURIBOR-bezogene Anpassungen erfolgen einmal pro Quartal. Änderungen sind von GRENKEFACTORING in Textform (hierzu zählen auch Telefax und E-Mail) mitzuteilen und ohne Kündigung des FRV möglich.

Erwartetes Jahresfactoringvolumen:	EUR 595.000,00 (gemeinsam mit offenem Factoring)

Debitorenliste

Umfang der ins Factoring-Verfahren aufgenommenen Kunden bzw. Kundengruppen (= Debitoren): **Ausgesuchte Debitoren (wahlweise auch Im stillen Factoring)**

Präambel

Der Factoring-Rahmenvertrag begründet ein auf Dauer angelegtes gegenseitiges Treueverhältnis, das ein enges Zusammenwirken und gegenseitige Information bedingt. GRENKEFACTORING kauft bei Vorliegen der nachfolgend beschriebenen vertraglichen Voraussetzungen die zukünftig entstehenden Forderungen des Factoringkunden aus Lieferungen und Leistungen und stellt ihm durch die Zahlung des Kaufpreises Liquidität zur Verfügung, die der Factoringkunde vorrangig zur Befriedigung seiner Vorbehaltslieferanten verwenden wird.

§ 1 – Angebot zum Forderungskauf

(1) Der Factoringkunde verpflichtet sich, alle nach Abschluss dieses Factoring-Rahmenvertrages entstehenden Forderungen aus Warenlieferungen und / oder Leistungen an seine in der **Debitorenliste** aufgeführten Kunden (im Folgenden „Debitoren“ genannt) unverzüglich nach deren Entstehung der GRENKEFACTORING zum Kauf anzubieten.

(2) Es dürfen nur Forderungen zum Kauf angeboten werden, die folgende Voraussetzungen erfüllen:
- Die Forderung resultiert aus Warenlieferungen und/oder Leistungen, die der Factoringkunde im regelmäßigen Geschäftsbetrieb in seinem Namen und auf seine Rechnung ausgeführt hat oder aus Frachten und Versicherungsprämien, Wechseldiskont und -spesen, soweit sie im Zusammenhang mit den genannten Lieferungen oder Leistungen entstanden sind.
- Die zugrundeliegende Lieferung oder Leistung ist vom Factoringkunden vollständig erbracht, vollständig fakturiert und frei von Einreden und Einwendungen.
- Die zugrundeliegende Lieferung oder Leistung wurde vom Debitor vertragsgemäß an- oder abgenommen.

(3) Soweit eine Vorausabtretung einer abzutretenden Forderung unwirksam ist, verpflichtet sich der Factoringkunde, die Forderung unverzüglich nach ihrem Entstehen an GRENKEFACTORING abzutreten. Das Abtretungsangebot wird GRENKEFACTORING durch Übermittlung der Rechnung und aller für die Bestimmbarkeit der Forderung erforderlichen Merkmale unterbreitet und dadurch angenommen, dass GRENKEFACTORING die Forderung auf dem Kunden-Tagesreport des Factoringkunden als angekauft (“Ankauf“) ausweist.

(4) Der Factoringkunde erteilt das Angebot dadurch, dass er der GRENKEFACTORING die Rechnung und alle weiteren für die Bestimmbarkeit erforderlichen Merkmale der Forderung gegen den Debitor übermittelt. Über die **Anforderungen zur Dokumentation** im Einzelnen verständigen sich die Parteien durch schriftliche Festlegungen. Die Bestimmbarkeit der Forderungen muss dabei gewährleistet sein.

§ 2 – Annahme des Kaufangebotes

(1) GRENKEFACTORING verpflichtet sich, das Kaufangebot des Factoringkunden anzunehmen, wenn und soweit
- die zum Kauf angebotenen Forderungen unter Berücksichtigung bereits angekaufter Forderungen im Rahmen des Limits liegen, das GRENKEFACTORING für den Factoringkunden **(Ankauflimit gesamt)** und für den betreffenden Debitor **(Debitorenlimit)** eingeräumt hat.
- hinsichtlich der angebotenen Forderungen die Voraussetzungen des § 1 Abs. 2 dieses Vertrages erfüllt sind.

(2) Eine Annahmepflicht besteht nicht,
- wenn die angebotenen Forderungen ein Zahlungsziel von mehr als 60 Tagen vorsehen,
- bei Forderungen mit Abtretungsverbot oder wenn der Factoringkunde über die Forderung mit Ausnahme eines verlängerten Eigentumsvorbehaltes bereits anderweitig verfügt hat,
- bei Debitoren, die mit dem Factoringkunden wirtschaftlich oder rechtlich verbunden sind,
- bei Debitoren, für die kein Limit eingeräumt wurde,
- bei Forderungen mit Rückgaberechten (insbesondere Forderungen aus Kommissionsgeschäften oder Forderungen, denen die VOB zu Grunde liegt,
- bei An- oder Teilzahlungsforderungen,
- bei Forderungen, die durch Abbuchungen im Banklastschriftverfahren oder durch Zahlungen unter Vorbehalt ausgeglichen werden,
- bei Forderungen gegen Verbraucher (i.S.d. § 13 BGB),
- bei Forderungen, die schuldrechtlichen Verträgen unterliegen, für die deutsches Recht nicht anwendbar ist,
- wenn und soweit die Parteien im Konditionenblatt weitere Kriterien vereinbart haben,
- bei Forderungen, die nicht in Euro ausgestellt sind.

(3) Hinsichtlich derjenigen Forderungen, für die eine Ankaufsverpflichtung der GRENKEFACTORING besteht, erfolgt die Annahme des Kaufangebotes unverzüglich, spätestens innerhalb von sieben Tagen ab Zugang des Kaufangebotes. Im Falle der Überschreitung des Limits (vgl. auch Abs. 5) beginnt die Frist zur Annahme mit Freiwerden des Limits in Höhe der angedienten Forderung.

(4) GRENKEFACTORING ist berechtigt, das Kaufangebot auch dann anzunehmen, wenn die oben genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind. Davon ist allerdings nur dann auszugehen, wenn GRENKEFACTORING dem Factoringkunden hierfür – ungeachtet möglicherweise bestehender Limite – eine gesonderte schriftliche Bestätigung erteilt. Der Factoringkunde ist an sein Kaufangebot hinsichtlich aller Forderungen, für die keine Ankaufverpflichtung von GRENKEFACTORING besteht, 14 Tage ab Zugang des Kaufangebotes gebunden. Danach kann der Factoringkunde, sofern GRENKEFACTORING das Angebot nicht fristgerecht annimmt, über die Forderung frei verfügen.

(5) Passt eine angebotene Forderung ganz oder teilweise nicht mehr in das von GRENKEFACTORING für den jeweiligen Debitor oder für den Factoringkunden genehmigte Limit, so rückt sie insoweit nach, als durch Debitorenzahlungen das Limit für diesen Debitor für die gesamte angebotene Forderung frei geworden ist und auch das Factoringkunden-Limit damit wieder frei wird.

(6) Die Annahme des Kaufangebotes durch GRENKEFACTORING erfolgt, indem sie die Forderung auf dem Kunden-Tagesreport des Factoringkunden als angekauft ausweist (“Ankauf“). Gemäß § 151 Satz 1 BGB verzichtet der Factoringkunde auf den Zugang der Annahmeerklärung.

§ 3 – Kauflimits, Änderungen

(1) Für die Debitoren des Factoringkunden werden jeweils individuelle **Debitorenlimite** eingeräumt, bis zu deren Höhe GRENKEFACTORING zum Ankauf von Forderungen des Factoringkunden nach den Bestimmungen des § 2 verpflichtet ist. Weiterhin wird auch für den Factoringkunden selbst ein **Ankauflimit gesamt** eingeräumt.

(2) Für die Einräumung eines Debitorenlimits fällt eine Gebühr an **(Limitprüfungsgebühr)**.

(3) Über die Einräumung neuer oder die Erhöhung, Reduzierung oder Änderung bestehender Limite entscheidet GRENKEFACTORING nach pflichtgemäßem Ermessen unter banküblichen Gesichtspunkten. Die Mitteilung hierüber erfolgt per Telefax, E-Mail oder Briefsendung.

(4) Das für einen Debitor genehmigte Limit von GRENKEFACTORING gilt als vorübergehend gesperrt, wenn bezüglich mindestens einer Forderung gegen diesen Debitor ein Zahlungsverzug von mehr als sieben Tagen vorliegt (entspricht: 1. Mahnstufe). Das Limit wird erst dann wieder frei, wenn der Zahlungsverzug durch Zahlung des Debitors beseitigt wird.

(5) Änderungen und Streichungen des Limits (Debitorenlimit und/oder Ankauflimit) begründen hinsichtlich bereits angekaufter Forderungen kein Rücktrittsrecht. GRENKEFACTORING bleibt trotz Änderung des Limits zum Ankauf von Forderungen verpflichtet, soweit der Factoringkunde die Ware versandt und/oder die Leistung erbracht hat und dabei auf das eingeräumte Limit vertrauen durfte.

§ 4 – Verfahren bei nicht angekauften Forderungen

(1) Soweit eine Forderung nach den Bestimmungen des § 2 nicht angekauft wird, ist das Angebot des Factoringkunden so auszulegen, dass er die betreffende Forderung der GRENKEFACTORING zur Einziehung **(Inkassoforderung)** anbietet. Der Factoringkunde beauftragt und ermächtigt hiermit GRENKEFACTORING, von ihr nicht angekaufte Forderungen („Inkassoforderungen“) im eigenen Namen einzuziehen.

(2) Die Annahme dieses Angebots durch GRENKEFACTORING erfolgt, indem sie die Forderung auf dem Kunden-Tagesreport des Factoringkunden als Inkassoforderung ausweist (“Inkasso“). Gemäß § 151 Satz 1 BGB verzichtet der Factoringkunde auf den Zugang der Annahmeerklärung.

(3) Im Verhältnis zum Factoringkunden darf GRENKEFACTORING alle Zahlungen des Debitors aus dem Inkasso, unabhängig von ihrer Zweckbestimmung, zunächst auf die angekauften Forderungen verrechnen.

(4) Soweit nicht abweichend geregelt, finden die Bestimmungen für angekaufte Forderungen entsprechende Anwendung.

§ 5 – Ankauf von Inkassoforderungen

(1) GRENKEFACTORING kann in Abstimmung mit dem Factoringkunden die sog. Inkassoforderungen gemäß § 4 Abs. 1 auch ankaufen **(Kaufinkasso)**. GRENKEFACTORING wird diese Forderungen im Kunden-Tagesreport des Factoringkunden separat ausweisen (“Kreditieren“). Für Kaufinkassoforderungen kann ein jeweils gesonderter Sicherungseinbehalt (gemäß § 6 Abs. 5) vereinbart werden. Im Übrigen gelten die Bestimmungen dieses Vertrages mit Ausnahme der Regelungen des § 9 (Delkrede-rehaftung).

(2) GRENKEFACTORING hat bei Kaufinkassoforderungen ein Rückabwicklungsrecht für den Fall, dass die jeweilige Forderung bis spätestens 30 Tage nach Fälligkeit vom Debitor nicht vollständig beglichen wurde (auflösende Bedingung). GRENKEFACTORING ist in diesem Fall berechtigt, den Kaufpreis rückzufordern bzw. mit eingehenden Debitorenzahlungen gemäß § 4 Abs. 3 zu verrechnen.

§ 6 – Kaufpreis, Abzüge, Einbehalte

(1) Der für angekaufte Forderungen von GRENKEFACTORING zu zahlende Kaufpreis berechnet sich wie folgt:
- Betrag der tatsächlich bestehenden Bruttoforderung des Factoringkunden gegen den Debitor
- abzüglich vom Debitor geltend gemachter Skonti, Boni und sonstiger berechtigter Abzüge des Debitors (z.B. aufgrund der Steuergesetze)
- abzüglich der im **Konditionenblatt** vereinbarten Gebühren je angekaufter Forderung.

(2) Das **Konditionenblatt** ist wesentlicher Bestandteil des FRV.

(3) Der Kaufpreis mindert sich im Fall der Zahlungsunfähigkeit des Debitors um den Umsatzsteuer-Erstattungsanspruch, den der Factoringkunde bei Ausfall der Forderung geltend machen kann. GRENKEFACTORING stellt dem Factoringkunden die bei ihr befindlichen Unterlagen für die Geltendmachung seines Anspruchs zur Verfügung.

(4) GRENKEFACTORING ist berechtigt, vom Kaufpreis Beträge abzuziehen oder zur Sicherheit einzubehalten, wenn und soweit GRENKEFACTORING oder der Debitor auf Grund gesetzlicher Vorschriften, insbesondere der Steuergesetze, verpflichtet ist, diese Beträge einzubehalten oder abzuführen oder GRENKEFACTORING für die Abführung dieser Beträge haftet. GRENKEFACTORING ist überdies berechtigt, diese Abzüge schuldbefreiend für den Factoringkunden direkt an den jeweiligen Gläubiger – z.B. das Finanzamt des Factoringkunden – abzuführen. Dieses Recht kann GRENKEFACTORING auch schon vor Eintritt des Haftungsfalls ausüben.

(5) GRENKEFACTORING ist berechtigt, einen Anteil vom Kaufpreis als Sicherung einzubehalten **(Sicherungseinbehalt)**. Dieser Sicherungseinbehalt sichert die Ansprüche von GRENKEFACTORING gegen den Factoringkunden, insbesondere aus berechtigten Abzügen der Debitoren, aus der Garantie nach § 10 dieses Vertrages und die Ansprüche der GRENKEFACTORING gegen Debitoren. Dieser Sicherungseinbehalt ist nach vollständigem Zahlungseingang des Debitors oder im Fall der Zahlungsunfähigkeit gemäß § 9 Abs. 2 auszukehren oder mit Gegenforderungen der GRENKEFACTORING zu verrechnen.

(6) Hinsichtlich der nicht angekauften Forderungen ist GRENKEFACTORING zur Weiterleitung der bei ihr hierauf eingehenden Zahlungen nach Abzug der vereinbarten Gebühr verpflichtet. Ihre Rechte nach § 11 bleiben hiervon unberührt.

§ 7 – Abtretung

(1) Der Factoringkunde tritt GRENKEFACTORING hiermit im Voraus alle künftigen Forderungen aus Warenlieferungen und/oder Leistungen, die ihm gegen seine sämtlichen Debitoren zustehen bzw. zustehen werden, unter der aufschiebenden Bedingung ab, dass über die jeweilige Forderung ein Kaufvertrag mit GRENKEFACTORING zustande kommt. GRENKEFACTORING nimmt die Abtretungen an.

(2) Lehnt GRENKEFACTORING den Ankauf der Forderung ab, so behält derjenige sie endgültig, dem sie in der Schwebezeit gehört hat.

§ 8 – Übertragung von Sicherheiten

(1) Mit der verkauften und abgetretenen Forderung tritt der Factoringkunde an GRENKEFACTORING alle Ansprüche und Rechte ab, die dem Factoringkunden aufgrund Vertrag oder Gesetz gegen den Debitor zustehen, insbesondere auf Herausgabe oder Rückgabe gelieferter Waren. Diese Abtretung umfasst insbesondere das Recht des Factoringkunden, im Falle einer Insolvenz des Debitors den Insolvenzverwalter zur Ausübung seines Rechtes aufzufordern.

(2) Der Factoringkunde und GRENKEFACTORING sind sich weiter darüber einig, dass das Vorbehalts- und Sicherungseigentum, mit welchem sich der Factoringkunde eine verkaufte und abgetretene Forderung hat sichern lassen, Eigentum oder Miteigentum von GRENKEFACTORING wird. Der Factoringkunde und GRENKEFACTORING sind sich auch darüber einig, dass sämtliche bestehenden und künftig entstehenden Anwartschaftsrechte, die der Factoringkunde an Waren hat, welche Gegenstand von Rechnungen über verkaufte Forderungen sind, auf GRENKEFACTORING übergehen. Die Übergabe wird durch die Abtretung von Herausgabeansprüchen gegen Drittbesitzer oder gegebenenfalls dadurch ersetzt, dass der Factoringkunde die Waren unentgeltlich, treuhänderisch und räumlich getrennt von anderen Waren für GRENKEFACTORING verwahrt.

(3) Beim Versendungskauf tritt der Factoringkunde seine Ansprüche gegen den Transporteur und sein Verfolgungsrecht an der Ware an GRENKEFACTORING ab. Der Factoringkunde ist verpflichtet, in den Versanddokumenten (z.B. im Frachtbrief) vermerken zu lassen, dass GRENKEFACTORING ein Weisungsrecht bezüglich der Ware zusteht. Die Verpflichtungen des Factoringkunden gegenüber dem Transporteur bleiben hiervon unberührt.

(4) Der Factoringkunde tritt schon jetzt seine sämtlichen, auch künftigen Versicherungsansprüche in Bezug auf die abgetretenen Forderungen und übereigneten Waren (wie z.B. Kreditversicherung, Transport-, Einbruchs-, Diebstahls-, Feuerversicherung) sowie alle gegenwärtigen und künftigen auf die Waren bezogenen Schadensersatzansprüche an GRENKEFACTORING ab. Abgetreten werden auch alle sonstigen Nebenrechte, insbesondere das Recht wegen Zahlungsverzugs des Debitors Verzugszinsen zu fordern, vom Vertrag zurückzutreten und/oder Schadensersatz zu verlangen. GRENKEFACTORING nimmt diese Abtretung an. Soweit die Abtretung von besonderen weitergehenden Vor-aussetzungen abhängig ist, verpflichtet sich der Factoringkunde, die Abtretung in der erforderlichen Weise vorzunehmen.

(5) Soweit Nebenrechte nicht bereits kraft Gesetzes übergehen, verpflichtet sich der Factoringkunde, GRENKEFACTORING alle Rechte, die der Durchsetzung und Sicherung der verkauften Forderung dienen, mit Ankauf der Forderungen durch GRENKEFACTORING an diese zu übertragen.

§ 9 – Delkrederehaftung

(1) GRENKEFACTORING trägt für die von ihr angekauften Forderungen das Risiko der Zahlungsunfähigkeit des Debitors (Delkrederehaftung) ggf. abzüglich eines im Konditionenblatt vereinbarten **Selbstbehaltes** des Factoringkunden. Ausgenommen von der Delkrederehaftung sind Inkassoforderungen, die GRENKEFACTORING nach § 5 befristet ankauft.

(2) Zahlungsunfähigkeit wird vermutet, wenn der Debitor nicht innerhalb von 90 Tagen nach Fälligkeit zahlt, es sei denn, der Debitor erhebt substantiierte Einreden oder Einwendungen gegen seine Zahlungsverpflichtung, gleichgültig ob vor oder nach Ablauf vorgenannter Frist.

(3) Stimmt der Factoringkunde den Einreden oder Einwendungen des Debitors ganz oder teilweise zu, kann GRENKEFACTORING ihre Rechte nach § 10 Abs. 4 endgültig geltend machen.

(4) Erkennt der Factoringkunde die Einreden oder Einwendungen des Debitors nicht an und gibt er nach Aufforderung durch GRENKEFACTORING nicht binnen fünf Werktagen eine schriftliche Stellungnahme ab, aus der sich die Unberechtigtheit der Einreden oder Einwendungen eindeutig ergibt, wird die einredebehaftete Forderung an den Factoringkunden zurück übertragen und auf dem Kunden-Tagesreport belastet.

(5) Die Belastung kann auf ausdrücklichen Wunsch des Factoringkunden wieder rückgängig gemacht werden, wenn der rechtliche Bestand der Forderung rechtskräftig festgestellt wird oder der Debitor die Forderung endgültig anerkennt. Soweit der Factoringkunde die Einreden oder Einwendungen später anerkennt, seine Pflichten nach § 402 BGB verletzt oder die Berechtigung der Einreden oder Einwendungen durch rechtskräftiges Urteil festgestellt wird, kann GRENKEFACTORING ihre Rechte nach § 10 Abs. 4 endgültig geltend machen.

(6) Werden dem Factoringkunden Umstände bekannt, die die Zahlungsunfähigkeit des Debitors betreffen und die Durchsetzung einer abgetretenen Forderung gefährden könnten, so hat er GRENKEFACTORING diese Umstände unverzüglich und vollständig mitzuteilen. Kommt der Factoringkunde dieser Verpflichtung nicht nach, so ist er GRENKEFACTORING zum Ersatz des hieraus entstandenen Schadens verpflichtet. Dies gilt insbesondere für die Ausfälle, welche GRENKEFACTORING dadurch erleidet, dass der Debitor hinsichtlich Forderungen, die GRENKEFACTORING vom Factoringkunden trotz Kenntnis der o. g. Umstände angedient worden sind, zahlungsunfähig wird.

§ 10 – Garantie für den rechtlichen Bestand der Forderung

(1) Der Factoringkunde garantiert GRENKEFACTORING unabhängig von Vorsatz oder Fahrlässigkeit, dass die Forderung einschließlich aller Nebenrechte, so wie sie in den übermittelten Daten beschrieben wurde, besteht, abtretbar und nicht mit Einreden oder Einwendungen oder Rechten anderer Dritter behaftet ist, und dass er zur Abtretung der Forderung berechtigt ist. Der Factoringkunde garantiert weiter, dass über die Forderung auch nicht durch Zession (auch Global-, Mantel-, Anschlusszession im Sicherungsübereignungsvertrag usw.) verfügt ist. Er garantiert ferner, dass die Forderung nicht nachträglich in ihrem rechtlichen Bestand verändert und insbesondere nicht durch Einreden, Einwendungen oder Zurückbehaltungsrechte, wie z.B. Auf- und Verrechnung, Anfechtung, Minderung, Rücktritt, Schadensersatz, Nachleistung oder Nachbesserung, beeinträchtigt wird. Er übernimmt für die hiermit abgegebenen Versicherungen eine selbständige Garantie.

(2) GRENKEFACTORING ist berechtigt, von den Geschäftspartnern des Factoringkunden, einschließlich der Banken, eine Bestätigung zu verlangen, dass zwischen ihnen und dem Factoringkunden kein Zessionsvertrag (vgl. § 10 Abs. 1) besteht. Der Factoringkunde ermächtigt GRENKEFACTORING hiermit, diese Bestätigungen ohne Mitwirkung des Factoringkunden bei dessen Geschäftspartnern einzuholen, und verpflichtet sich, GRENKEFACTORING alle erforderlichen Kontaktdaten zur Verfügung zu stellen und die Einholung der Bestätigungen nicht zu behindern.

(3) Soweit die Forderungen aufgrund eines verlängerten Eigentumsvorbehaltes an Vorlieferanten abgetreten sind, bestätigt der Factoringkunde, dass er aufgrund einer im verlängerten Eigentumsvorbehalt enthaltenen Einzugsermächtigung berechtigt ist, über die Forderungen im Rahmen seiner gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zu verfügen. Sollte die Einzugsermächtigung durch den Vorlieferanten widerrufen oder modifiziert werden, so ist

der Factoringkunde verpflichtet, GRENKEFACTORING hiervon unverzüglich zu informieren.

(4) Soweit der Debitor zur Zahlung an GRENKEFACTORING nicht verpflichtet ist (Garantiefall), kann GRENKEFACTORING unbeschadet weiterer Rechte die Beseitigung des Mangels verlangen (Nacherfüllung). Nach fruchtlosem Fristablauf kann GRENKEFACTORING den Kaufpreis mindern, vom Forderungskauf zurücktreten sowie daneben Schadenersatz geltend machen. Gleiches gilt, wenn eine Fristsetzung auf Grund gesetzlicher Vorschriften entbehrlich ist.

§ 11 – Mahn- und Inkassotätigkeit

(1) Dem Factoringkunden obliegen Mahn- und weitergehende Rechtsverfolgungsmaßnahmen für alle angekauften und abgetretenen Forderungen. Der vereinbarte Mahnzyklus ist unter Ziffer 3 der Anlage 1 „Verfahrensablauf & Dokumentation“ niedergelegt. Der Factoringkunde wird GRENKEFACTORING auf deren Anforderung Kopien der jeweiligen Mahnschreiben zur Verfügung stellen.
Bei Nichteinhaltung des vereinbarten Mahnverfahrens entfällt die Delkrederehaftung nach § 9 Abs. 1.

(2) Die Kosten der Mahn- und Rechtsverfolgungsmaßnahmen trägt der Factoringkunde, es sei denn, dem Debitor wurde die Forderungsabtretung an GRENKEFACTORING offengelegt. In diesem Fall und ab dem Zeitpunkt der Offenlegung übernimmt GRENKEFACTORING die Kosten hierfür, soweit in diesem Vertrag nichts anderes geregelt ist.

(3) Auf Wunsch des Factoringkunden kann GRENKEFACTORING auch gerichtliche Rechtsverfolgungsmaßnahmen für Inkassoforderungen durchführen. Die hiermit verbundenen notwendigen Kosten der Rechtsverfolgung trägt der Factoringkunde; er hat die notwendigen Kosten der Rechtsverfolgung vorschüssig jeweils für eine Instanz zur Verfügung zu stellen. Für diesen Fall ermächtigt der Factoringkunde GRENKEFACTORING widerruflich, diese Forderungen im eigenen Namen und für eigene Rechnung geltend zu machen.

(4) Bestreitet ein Debitor eine Forderung, so hat der Factoringkunde auf Anforderung von GRENKEFACTORING die notwendigen Kosten der Rechtsverfolgung vorschüssig jeweils für eine Instanz zur Verfügung zu stellen. Kommt der Factoringkunde dieser Anforderung nicht nach, kann GRENKEFACTORING den Delkredereschutz versagen und nach § 10 Abs. 4 verfahren.

(5) Vor der Einleitung von gerichtlichen Maßnahmen gegen Debitoren, die der Factoringkunde als Key Accounts (Hauptumsatzträger) benannt hat, hat GRENKEFACTORING den Factoringkunden zu informieren. Dieser kann aus wichtigem Grunde innerhalb von fünf Werktagen widersprechen. In diesem Falle entfällt die Dekrederehaftung von GRENKEFACTORING nach § 9 Abs. 1, Satz 1.

(6) Nutzung Online-Kunden-Portal: GRENKEFACTORING stellt dem Factoringkunden zur Unterstützung der Arbeitsprozesse das von GRENKEFACTORING entwickelte Online-Kunden-Portal kostenlos zur Verfügung. GRENKEFACTORING übernimmt keine Haftung für Sach- und Vermögensschäden, die im Zusammenhang mit der Nutzung des Online-Kunden-Portals entstehen. Das gilt nicht, wenn GRENKEFACTORING, ihr gesetzlicher Vertreter oder ihr Erfüllungsgehilfe vorsätzlich oder grob fahrlässig ihre Pflichten verletzt haben. Bei leichter Fahrlässigkeit haftet GRENKEFACTORING für Sach- und Vermögensschäden nur insoweit, als der Eintritt des Schadens vertragstypisch und vorhersehbar war. Unberührt bleibt eine Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.
Die Systemvoraussetzungen sind der jeweiligen aktuellen Version des Online-Handbuches zu entnehmen. Die Sicherstellung der Nutzungsmöglichkeit des von GRENKEFACTORING angebotenen Online-Kunden-Portals obliegt dem Kunden. Kosten, die auf Kundenseite durch erforderliche Systemanpassungen entstehen, hat der Kunde zu tragen.

§ 12 – Stilles Factoring

(1) Der Factoringkunde ist grundsätzlich nicht verpflichtet, seine Debitoren über die Abtretung seiner Forderungen an GRENKEFACTORING zu informieren. Ausnahmen und Bedingungen, unter denen eine Offenlegungs- und Informationspflicht über die Abtretung der Forderungen an GRENKEFACTORING besteht, ergeben sich aus § 17.

(2) Im Gegenzug ist GRENKEFACTORING berechtigt, die Debitoren des Factoringkunden bzgl. allgemeiner Zufriedenheit und Qualität ihrer Geschäftsverbindung mit dem Factoringkunden zu befragen. GRENKEFACTORING wird diese Befragungen nur im Namen des Factoringkunden selbst durchführen oder durch einen zur Verschwiegenheit verpflichteten Dritten durchführen lassen. Die berechtigten Belange des Factoringkunden werden dabei berücksichtigt. Über Termin, Art und Umfang der Befragung wird sich GRENKEFACTORING mit dem Factoringkunden abstimmen. Ein Vorschlag der GRENKEFACTORING gilt als genehmigt, wenn der Factoringkunde diesem nicht innerhalb von fünf Tagen nach Zugang widerspricht.

§ 13 – Weitere Mitwirkungspflichten des Factoringkunden

Der Factoringkunde verpflichtet sich, im Rahmen des Zumutbaren jede von GRENKEFACTORING geforderte Unterstützung zur Durchsetzung von Ansprüchen gegenüber Debitoren bestmöglich zu gewähren, insbesondere durch Auskunftserteilung, Überlassung von Unterlagen sowie Abgabe aller Erklärungen, die ggf. zur Durchsetzung erforderlich sind. Satz 1 gilt entsprechend für die Übertragung und Verwertung der abgetretenen Sicherheiten und Nebenrechte sowie der von Warenrücksendungen betroffenen Waren. Verletzt der Factoringkunde diese Pflichten, ist er gegenüber GRENKEFACTORING zum Ersatz des daraus entstandenen Schadens verpflichtet.

§ 14 – Wahrung der Belange der GRENKEFACTORING

(1) Der Factoringkunde ist verpflichtet, unverzüglich Mitteilung zu machen, wenn ihm negative Umstände bekannt werden, die die Zahlungsfähigkeit eines Debitors betreffen oder die Durchsetzung einer abgetretenen Forderung gefährden könnten. Gleiches gilt, wenn ein Debitor, aus welchen Gründen auch immer, seine Zahlungspflicht ganz oder teilweise bestreitet oder Gegenforderungen geltend macht (vgl. dazu auch § 9 Abs. 6).

(2) Der Factoringkunde hat GRENKEFACTORING unverzüglich zu informieren, falls einer seiner Lieferanten die dem Factoringkunden erteilte Ermächtigung zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware und zum Einzug der Forderungen daraus widerruft oder modifiziert.

(3) Warenrücksendungen wird der Factoringkunde unter Angabe der Gründe unverzüglich GRENKEFACTORING mitteilen. Die Parteien sind sich darüber einig, dass solche Waren in das Eigentum der GRENKEFACTORING übergehen, falls diese nicht bereits Eigentümer ist.

(4) Der Factoringkunde ist verpflichtet, GRENKEFACTORING unverzüglich zu informieren, falls Dritte Rechte an den abgetretenen Forderungen oder an den sicherungsübereigneten Gegenständen geltend machen. Das Gleiche gilt, wenn Sicherheiten, die der Factoringkunde der GRENKEFACTORING zur Verfügung gestellt hat, durch den Zugriff Dritter oder in sonstiger Weise beeinträchtigt werden.

§ 15 – Einsicht in Geschäftsunterlagen, Datenspeicherung

(1) GRENKEFACTORING oder ein von ihr beauftragter und von Berufs wegen zur Verschwiegenheit verpflichteter Dritter ist im Rahmen der üblichen Geschäftszeiten jederzeit berechtigt, zur Prüfung der an die GRENKEFACTORING abgetretenen Forderungen und der Einhaltung der Bestimmungen dieses Vertrages Einsicht in die Geschäftsbücher und sonstigen Unterlagen des Factoringkunden zu nehmen, soweit es der Prüfungszweck erfordert.

(2) Der Factoringkunde wird GRENKEFACTORING auf Anforderung einen Nachweis erbringen, dass seitens des Factoringkunden keine offenen Umsatzsteuerforderungen des für ihn zuständigen Finanzamtes existieren. GRENKEFACTORING ist berechtigt, die vom Factoringkunden gemachten Angaben beim betreffenden Finanzamt zu überprüfen. Der Factoringkunde wird die in diesem Zusammenhang erforderliche Zustimmung im Sinne des § 30 AO gegenüber dem Finanzamt erklären sowie dafür erforderliche Handlungen vornehmen. Hilfsweise ist GRENKEFACTORING berechtigt, aus der Summe der angekauften Forderungen einen monatlichen Pauschalbetrag in Höhe von 15,97 % (bzw. 6,5 %, soweit es sich um Forderungen handelt, für die ein ermäßigter Steuersatz gilt) einzubehalten und an das für den Factoringkunden zuständige Finanzamt abzuführen. Die Zahlung wird unter Angabe der Steuernummer des Factoringkunden geleistet. Soweit GRENKEFACTORING von ihrem Einbehaltungsrecht Gebrauch macht, wird sie dies dem Factoringkunden unverzüglich mitteilen.

(3) Die GRENKEFACTORING verarbeitet und nutzt die vom Factoringkunden erhobenen personenbezogenen Daten sowie alle zur Erfüllung des Geschäfts- und Vertragszwecks erlangten Daten. Die GRENKEFACTORING ist auch berechtigt, diese Daten, soweit dies zur Erfüllung des Geschäftszwecks erforderlich ist, vertraulich an Dritte weiterzugeben.

§ 16 – Kontoführung und Zahlungseingänge beim Factoringkunden

(1) GRENKEFACTORING errichtet für den Empfang der Debitorenzahlungen ein (ggf. auch mehrere) Bankkonto/en. Der Factoringkunde wird die Debitoren in geeigneter Weise über die neue Bankverbindung informieren und diese auffordern, ausschließlich auf dieses Konto zu zahlen. Das Konto wird fortan als alleiniges Zahlungskonto auf allen Ausgangsrechnungen an die nach § 1 Abs. 1 beschriebenen Debitoren aufgeführt. Gegenüber der kontoführenden Bank wird der Factoringkunde eine Verfügungserklärung (Formblatt) abgeben, die es ermöglicht, alle Zahlungseingänge von Debitoren - unabhängig vom angegebenen Zahlungsempfänger - diesem Konto/diesen Konten gutzuschreiben.

(2) Zahlungseingänge auf angekaufte Forderungen beim Factoringkunden oder auf dessen Konten bei anderen Banken nimmt der Factoringkunde als Treuhänder für GRENKEFACTORING entgegen und leitet sie unverzüglich mit allen zugehörigen Belegen an diese weiter. Die Parteien sind sich bereits jetzt darüber einig, dass alle Ansprüche in Höhe des vom Debitor

gezahlten Betrages gegen die jeweilige Bank an GRENKEFACTORING abgetreten sind. GRENKEFACTORING ist unwiderruflich bevollmächtigt, ihrerseits die Bank zu beauftragen, die bei der Bank eingegangenen Debitorenzahlungen an die GRENKEFACTORING zu überweisen.

(3) Absatz 2 gilt entsprechend für Wechsel, Schecks und alle sonstigen erfüllungshalber oder an Erfüllung statt erfolgten Leistungen. Factoringkunde und GRENKEFACTORING sind sich darüber einig, dass diese Zahlungsmittel oder zum Zweck der Zahlung empfangenen Leistungen im Zeitpunkt des Eingangs bei dem Factoringkunden in das Eigentum bzw. in den Verfügungsbereich von GRENKEFACTORING übergehen, wobei der Factoringkunde sie bis zur Übersendung an GRENKEFACTORING für diese als Treuhänder unentgeltlich verwahren wird. Die durch Wechsel und Schecks verbrieften Ansprüche tritt der Factoringkunde schon jetzt an GRENKEFACTORING ab. Soweit erforderlich wird er diese Papiere an GRENKEFACTORING indossieren.

§ 17 – Offenlegung, Rechte der GRENKEFACTORING, Verrechnungen, Abtretungen

(1) Sollten von GRENKEFACTORING angekaufte Forderungen nicht spätestens 40 Tage nach Fälligkeit bei ihr zur freien Verfügung eingegangen sein, so kann sie vom Factoringkunden verlangen, dass dieser dem betreffenden Debitor die Abtretung der Forderungen unverzüglich anzeigt und ihn anweist, die Forderungsbeträge ausschließlich und unmittelbar an GRENKEFACTORING zu zahlen. Der Factoringkunde weist den Debitor dabei darauf hin, dass er ab Zugang der Mitteilung Zahlungen mit schuldbefreiender Wirkung nur noch an GRENKEFACTORING erbringen kann. Gleiches gilt bei einer drohenden oder bereits eingetretenen Vermögensverschlechterung des Debitors, die die Durchsetzung angekaufter Forderungen gefährden könnte. Entscheidend ist dabei die Bonitätsentwicklung im Vergleich zum Zeitpunkt des Ankaufs der Forderung. Bei Vorliegen derartiger Umstände, zu denen insbesondere auch die Beantragung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Debitors gehört, besteht die sofortige Verpflichtung des Factoringkunden zur Offenlegung. Die dem Factoringkunden obliegende Offenlegungs- und Mitteilungspflicht gilt ebenfalls für den Fall, dass Umstände vorliegen, aus denen sich eine drohende oder bereits eingetretene Vermögensverschlechterung im Vergleich zu der bei Abschluss des Factoring-Rahmen-vertrages bestehenden Vermögenssituation ergeben.

(2) Die Verpflichtung zur Offenlegung kann der Factoringkunde dadurch abwenden, dass er GRENKEFACTORING den Kaufpreis für die überfälligen Forderungen innerhalb von drei Werktagen zurückzahlt. GRENKEFACTORING wird nach Rückerhalt des Kaufpreises die an sie abgetretenen Forderungen nebst Sicherheiten in Höhe der auf die Forderungen zurückgezahlten Beträge an den Factoringkunden rückübertragen.
Kommt der Factoringkunde der Mitteilungs- und Offenlegungspflicht gegenüber dem Debitor nicht unverzüglich nach Erhalt der entsprechenden Aufforderung durch die GRENKEFACTORING nach, so entfällt die Delkrederehaftung gemäß § 9 Abs. 1. Der Factoringkunde ersetzt GRENKEFACTORING einen durch die nicht unverzügliche Mitteilung entstandenen Schaden.
In Fällen, in denen der Factoringkunde zur Offenlegung verpflichtet ist bzw. GRENKEFACTORING vom Factoringkunden die Offenlegung verlangen kann, ist GRENKEFACTORING auch berechtigt, selbst offen zu legen und dem betreffenden Debitor mitzuteilen, dass Zahlungen schuldbefreiend nur noch an GRENKEFACTOING erbracht werden können. Macht GRENKEFACTORING von diesem Recht Gebrauch, so wird sie den Factoringkunden informieren.

(3) Sollten gegen die abgetretenen Forderungen Einreden oder Einwen-dungen erhoben werden, die zu einer Zahlungsminderung oder Ver-weigerung seitens des Debitors führen, so ist der Factoringkunde auf erstes Anfordern von GRENKEFACTORING hin, unbeschadet etwa weitergehender Mängelansprüche gemäß § 437 BGB, zur entsprechenden Rückzahlung des nicht vom Debitor gezahlten Forderungsbetrages verpflichtet. Ein bei GRENKEFACTORING dadurch entstandener Schaden oder von GRENKEFACTORING verauslagte Kosten sind unverzüglich zu ersetzen bzw. zu erstatten. GRENKEFACTORING wird nach Rückerhalt des Kaufpreises die an sie abgetretenen Forderungen nebst Sicherheiten in Höhe der auf die Forderungen zurückgezahlten Beträge an den Factoringkunden rückübertragen.

(4) GRENKEFACTORING ist berechtigt, alle Rechte und Pflichten oder einzelne Rechte aus diesem Vertrag zum Zweck der Refinanzierung auf den Refinanzierer zu übertragen. Die Übertragung darf keine rechtlichen oder wirtschaftlichen Nachteile für den Factoringkunden zur Folge haben. Unterrichtet der Refinanzierer den Factoringkunden von der erfolgten Abtretung, so ist dieser verpflichtet, die Abtretungsanzeige zu bestätigen und innerhalb von 10 Tagen an den Refinanzierer zurückzusenden.

(5) Der Factoringkunde kann seine Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung der GRENKEFACTORING übertragen oder verpfänden.

(6) Der Factoringkunde kann gegenüber Forderungen der GRENKEFACTORING wegen eigener Ansprüche nur dann aufrechnen, wenn seine Gegenforderung unbestritten, von GRENKEFACTORING anerkannt oder rechtskräftig festgestellt ist. Ein Zurückbehaltungsrecht kann der Factoringkunde nur geltend machen, wenn es auf diesem Factoring-Rahmenvertrag beruht.

(7) Sämtliche Ansprüche der GRENKEFACTORING gegen den Factoringkunden aus diesem Vertrag einschließlich seiner weiteren Bestandteile sind sofort fällig, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist.

(8) Ansprüche des Factoringkunden gegen GRENKEFACTORING können nur mit schriftlicher Zustimmung von GRENKEFACTORING abgetreten werden, wobei § 354a HGB unberührt bleibt.

(9) Alle Zahlungen eines Debitors darf GRENKEFACTORING unabhängig von ihrer Zweckbestimmung im Verhältnis zum Factoringkunden zunächst auf die angekauften Forderungen gegen diesen Debitor verrechnen. Gleiches gilt auch für Gutschriften.

(10) Für die Rechtsbeziehung zwischen dem Factoringkunden und der GRENKEFACTORING bilden alle zugehörigen Debitorenkonten eine wirtschaftliche Einheit. Die sich jeweils ergebenden Salden kann GRENKEFACTORING ohne Einschränkungen gegeneinander verrechnen (Kontokorrentklausel).

§ 18 - Einwendungen gegen Mitteilungen der GRENKEFACTORING

Einwendungen gegen Kunden-Tagesreports, Rechnungsabschlüsse sowie sonstige Mitteilungen der GRENKEFACTORING muss der Factoringkunde unverzüglich geltend machen, jedoch spätestens innerhalb eines Zeitraums von 6 Wochen nach erfolgtem Zugang. Werden Einwendungen durch den Factoringkunden schriftlich geltend gemacht, so ist für die Fristwahrung ausreichend, dass die Absendung innerhalb der 6 Wochen erfolgt. Erhebt der Factoringkunde nicht rechtzeitig Einwendungen gegen die Mitteilungen der GRENKEFACTORING, gelten diese als genehmigt.

§ 19 – Laufzeit und Vertragsbeendigung

(1) Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen.

(2) Der Vertrag ist durch beide Vertragsparteien während der ersten drei Monate nach dem ersten Forderungsankauf durch GRENKEFACTORING - unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 2 Wochen - ordentlich kündbar. Danach kann der Vertrag mit einer Frist von 6 Monaten zum Monatsende gekündigt werden.

(3) Die Kündigung ist nur wirksam, wenn sie in Textform erfolgt.

(4) Die außerordentliche, fristlose Kündigung aus wichtigem Grund bleibt beiden Vertragspartnern vorbehalten. Als wichtige Gründe für GRENKEFACTORING sind die folgenden Verhaltensweisen oder Umstände anzusehen, soweit deshalb der GRENKEFACTORING ein Festhalten am Vertrag nicht zumutbar ist:

a. Aufforderung des Factoringkunden an seine Debitoren, entgegen den Vereinbarungen dieses Vertrages Zahlungen auf ein anderes als ein unter § 16 Abs. 1 bezeichnetes Konto zu leisten,
b. Nicht-Weiterleitung von Zahlungen auf angekaufte Forderungen und/ oder bevorschusste Inkassoforderungen,
c. Täuschen oder Verschweigen von für Vertragsschluss und/oder -fortführung wesentlichen Umständen,
d. Verschweigen von Rechnungsumsätzen im Rahmen der Umsatzsteuervoranmeldungen oder der Umsatzsteuerjahreserklärung gegenüber dem zuständigen Finanzamt bzw. Verschleppung von Umsatzsteuerzahlungen,
e. drohende oder eingetretene Vermögensverschlechterung des Factoringkunden, insbesondere die Beantragung des Insolvenzverfahrens, Scheck- oder Wechselproteste, Eintreten von Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung, Beschluss über die Liquidation,
f. drohende oder eingetretene Verschlechterung der GRENKEFACTORING zu stellenden Sicherheiten,
g. Verletzung der Andienungspflicht des Factoringkunden gemäß § 1 Abs. 1.

§ 20 – Vertragsabwicklung bei Beendigung des Vertragsverhältnisses

(1) Nach Beendigung des Vertrages werden Auszahlungen an den Factoringkunden nur insoweit getätigt, als die anstehenden Auszahlungsbeträge den Saldo des Sicherheitseinbehaltskontos nicht übersteigen.

(2) Mit Zugang einer ordentlichen Vertragskündigung ist weder der Factoringkunde verpflichtet, Forderungen mit einem Zahlungsziel, welches das Vertragsende überschreitet, GRENKEFACTORING zum Kauf anzubieten noch ist GRENKEFACTORING zum Ankauf solcher Forderungen verpflichtet.

(3) Im Falle einer Kündigung des Vertrages aus wichtigem Grund gemäß § 19 Abs. 4 entfällt die Ankaufspflicht mit Zugang der Kündigungserklärung. Die Wirksamkeit der über die Einzelforderungen abgeschlossenen Kaufverträge und das Delkredere werden von der Kündigung aus wichtigem Grund nicht berührt.

(4) Mit Beendigung des Factoring-Rahmenvertrages endet auch die Inkassotätigkeit von GRENKEFACTORING. Für bereits erbrachte Leistungen wird eine anteilige Vergütung berechnet.

§ 21 – Schlussbestimmungen

(1) Wesentliche Vertragsbestandteile sind in Ergänzung dieses Vertragstextes:
- **"Konditionenblatt“,**
- **"Debitorenliste" sowie**
- **"Verfahrensablauf und Dokumentation".**

(2) Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrages oder seiner weiteren Bestandteile unwirksam sein oder werden oder nicht durchführbar sein oder werden, so soll die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt bzw. die nicht durchgeführten Bestimmungen dennoch in Kraft bleiben. Alsdann soll diejenige ergänzende und/oder ersetzende Regelung erfolgen, welche dem ausgedrückten oder mutmaßlichen Willen der Parteien unter Berücksichtigung des Vertragszweckes entspricht oder ihm wenigstens am nächsten kommt.

(3) Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Änderungen oder Ergänzungen zu diesem Vertrag oder seinen weiteren Bestandteilen bedürfen der Textform. Die Textform gilt auch für eine Änderung dieser Textformklausel.

(4) GRENKEFACTORING ist berechtigt, alle ihr im Rahmen dieser Geschäftsbeziehung bekannt gewordenen Informationen und Daten über den Factoringkunden und dessen Abnehmer zu speichern, zu verarbeiten und an Dritte insoweit vertraulich weiterzugeben, als dies zur Durchführung des Factoring-Rahmenvertrages sowie zur Refinanzierung oder Rückversicherung von GRENKEFACTORING erforderlich ist.

(5) Der Vertrag unterliegt deutschem Recht.

Berlin, den ……

_____
EisQueen GmbH

Baden-Baden, den ……

_____
GRENKEFACTORING GmbH

Verfahrensablauf und Dokumentation

I. Dokumentenverkehr

1. Der Factoringkunde stellt sicher, dass seine Liefer- und Zahlungsbedingungen oder AGB in die Verträge mit seinen Debitoren, die Grundlage für die nach dem FRV verkauften Forderungen sind, wirksam einbezogen werden und dass seine Liefer- und Zahlungsbedingungen folgende Punkte enthalten:
   - ***„Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises Eigentum des Verkäufers. Der Käufer ist ermächtigt, die Ware im Rahmen seines ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebes zu verarbeiten und weiter zu veräußern. In diesem Falle tritt der Käufer hinsichtlich der Ware, die mangels Zahlung noch im Eigentum des Verkäufers steht, die daraus resultierenden Forderungen oder Surrogate an den Verkäufer ab.“***
   - ***"Im Falle des Verzuges mit mehr als einer Verbindlichkeit sind die gesamten Forderungen gegen den Käufer sofort fällig."***
   - ***„Einkaufsbedingungen unserer Abnehmer gelten nur in soweit, als diese unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen nicht widersprechen.“***
   - ***„Wir sind berechtigt, die Ansprüche aus unserer Geschäftsverbindung abzutreten.“***
   - ***„Der Vertrag unterliegt deutschem Recht.“***

   Für den Fall, dass die Liefer- und Zahlungsbedingungen oder AGB Regelungen enthalten, die nicht mit denen nach Abs. 1 dieser Vereinbarung übereinstimmen, wird der Factoringkunde diese anpassen oder aus den Liefer- und Zahlungsbedingungen entfernen.

2. Der Factoringkunde stellt sicher, dass die von ihm ausgestellten Rechnungen über Forderungen, die er im Rahmen des Factoringverhältnisses der GRENKEFACTORING zum Ankauf anbietet, folgende Informationen beinhalten:
   - die dem Factoringkunden von GRENKEFACTORING genannte Bankverbindung für die Zahlungsabwicklung als alleinige Bankverbindung,
   - laufende Rechnungsnummer des Factoringkunden,
   - Rechnungsgrund, z.B. bei einer Rechnung über eine Warenlieferung müssen insbesondere die vereinbarten Daten über Menge, Art und Gewicht der Ware (hier ggf. die Fabrikationsnummer) sowie die Kaufpreisforderung (hier zwingend: Fälligkeit, Höhe und Fristen für Skonti und Boni) enthalten sein,
   - bei einer Rechnung über eine Leistung muss insbesondere über Art, Ort und Zeitpunkt der Leistung, über die Forderung des Factoringkunden (hier zwingend: Fälligkeit, Höhe und Fristen für Skonti und Boni) sowie über alle weiteren Einzelheiten, die zur genauen Bestimmung dieser Forderung notwendig sind, z. B. über ggf. verwendete Materialien usw., Auskunft gegeben werden.

   Der Factoringkunde versendet oder übergibt die Rechnungen unverzüglich nach Erstellung.

3. Der Factoringkunde wird folgenden Mahnzyklus für überfällige von GRENKEFACTORING angekaufte Forderungen einhalten:
   Mahnstufe 1: 1. Mahnung am 7. Tag nach Fälligkeit
   Mahnstufe 2: 2. Mahnung am 14. Tag nach Fälligkeit

4. Boni oder andere Abzüge, die sich nicht aus der Rechnung ergeben, sind GRENKEFACTORING vor dem Forderungsankauf zusammen mit dem Angebot des Ankaufs anzugeben.

5. Sämtliche Rechnungen des Factoringkunden müssen den Vorgaben laut §§ 14 Abs. 4, 14a UStG sowie den §§ 33 und 34 UStDV entsprechen.

6. Der Factoringkunde übersendet sämtliche Rechnungen umgehend nach Entstehung der zugehörigen Forderung an GRENKEFACTORING in Kopie, entweder auf elektronischem Weg, per E-Mail, per Post oder als Fernkopie.

7. Rechnungsoriginale und Rechnungskopien müssen wörtlich und inhaltlich, auch hinsichtlich aufgedruckter Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, übereinstimmen. Dies gilt für Datensätze entsprechend.

8. GRENKEFACTORING nimmt daraufhin die Überprüfung vor und informiert den Factoringkunden durch das Ausweisen der Forderung als Ankauf, Inkasso, Warteposition usw. auf dem Kunden-Tagesreport darüber, wie sie mit den einzelnen Rechnungen verfährt.

9. Neben der Rechnung sind GRENKEFACTORING auf erstes Anfordern der/die dazugehörige(n) Lieferschein(e)/Empfangsbestätigung(en) sowie ggf. weitere Liefer- oder Leistungsnachweise sowie alle zur Durchsetzung der Forderungen benötigten Unterlagen und Belege unverzüglich nachzureichen und sämtliche Erklärungen abzugeben, die zur Durchführung dieses Vertrages noch erforderlich sind oder werden.

10. GRENKEFACTORING informiert den Factoringkunden über die Behandlung der angebotenen Forderungen (z. B. Ankauf, Übernahme zum Inkasso, Warteliste) sowie über jede Änderung des Forderungsbestandes durch die tägliche Übersendung eines Kunden-Tagesreports. An Tagen, an denen sich keine Änderungen ergeben, wird kein Kunden-Tagesreport erstellt und versendet.

11. GRENKEFACTORING stellt dem Factoringkunden ein Online-Portal zur Verfügung, in dem sich der Factoringkunde, unabhängig von den täglichen Kunden-Tagesreports, über die Bearbeitungsstände aller Forderungen informieren kann, die er der GRENKEFACTORING angeboten hat. GRENKEFACTORING übernimmt für eventuelle Ausfälle dieses Online-Portals keine Haftung, ferner besteht seitens des Factoringkunden kein Anspruch auf die Funktion und Erreichbarkeit des Online-Portals.

II. Offenlegung der wirtschaftlichen und rechtlichen Verhältnisse

1. Der Factoringkunde wird GRENKEFACTORING nach Abschluss des Geschäftsjahres die Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung sowie ggf. den Wirtschaftsprüferbericht übergeben. Diese Verpflichtung bezieht sich auf alle rechtlich oder wirtschaftlich mit dem Factoringkunden verbundenen Unternehmen. Daneben hat GRENKEFACTORING das Recht, auch unterjährig vom Factoringkunden die Übersendung bzw. die Gewährung der Einsicht in die Gewinn- und Verlustrechnung, sonstiger Bonitätsunterlagen sowie die vom Factoringkunden verwendeten AGB zu verlangen.

2. Der Factoringkunde wird GRENKEFACTORING über geplante Änderungen rechtlicher oder wirtschaftlicher Art, welche die Struktur des Unternehmens des Factoringkunden wesentlich beeinflussen, oder geschäftspolitische Maßnahmen, die sich auf Bestand und Durchsetzbarkeit der Forderungen und Sicherheiten auswirken, unverzüglich informieren.

3. GRENKEFACTORING ist berechtigt, die vorgenannten Informationen an Dritte vertraulich weiterzugeben, soweit dies zur Durchführung des Factoringvertrages erforderlich ist.

4. Der Factoringkunde ermächtigt GRENKEFACTORING ferner zur Einholung von Auskünften bei seiner/seinen Hausbank(en).

III. Umsatzsteuer

Der Factoringkunde sichert zu, dass Umsatzsteuervoranmeldungen an das zuständige Finanzamt stets rechtzeitig und korrekt eingereicht werden und kein Zahlungsverzug bzgl. ausstehender USt-Abführungsbeträge besteht sowie GRENKEFACTORING unverzüglich darüber zu informieren, falls es im Zusammenhang mit der Abführung der Umsatzsteuer zu Zahlungsverzögerungen kommt. Weiterhin sichert der Factoringkunde zu, auf Verlangen von GRENKEFACTORING Kopien der beim Finanzamt eingereichten Umsatzsteuervoranmeldungen nebst entsprechendem Zahlungsnachweis innerhalb der von GRENKEFACTORING gesetzten Frist vorzulegen.

IV. Schlussbestimmungen

1. Diese Vereinbarung ist wesentlicher Bestandteil des eingangs bezeichneten Factoring-Rahmenvertrages zwischen dem Factoringkunden und GRENKEFACTORING.

2. Änderungen dieser Vereinbarung oder der GRENKEFACTORING nach dieser Vereinbarung eingeräumten Befugnisse zur Anpassung bedürfen der Textform (hierzu zählen auch Telefax und E-Mail) und sind jederzeit ohne Kündigung des Factoring-Rahmenvertrages möglich.

3. Die Textform (hierzu zählen auch Telefax und E-Mail) gilt auch für jede Vereinbarung über die Aufhebung des Formerfordernisses.

Zusatzvereinbarung zum Factoring-Rahmenvertrag (FRV)

zwischen

GRENKEFACTORING GmbH
Neuer Markt 2
76532 Baden-Baden

- nachstehend „GRENKEFACTORING“ genannt -

und

EisQueen GmbH
Schichauweg 52
12307 Berlin

- nachstehend „Factoringkunde“ genannt -

In Abänderung der Regelung in § 11 Abs. 1 FRV überträgt der Factoringkunde das Mahnwesen für alle angekauften und abgetretenen Forderungen auf GRENKEFACTORING. Die Mahnungen werden im Namen des Factoringkunden von GRENKEFACTORING selbstständig und ohne vorherige Rücksprache zu den unter I.3. der Anlage „Verfahrensablauf und Dokumentation“ vereinbarten Terminen erstellt und verschickt. Der Factoringkunde wird von GRENKEFACTORING über den Versand einer Mahnung informiert. Der Factoringkunde wird GRENKEFACTORING im Rahmen des Zumutbaren jede mögliche Unterstützung zur Durchführung des Mahnwesens gewähren. Er wird insbesondere eigenes Briefpapier oder zur Erstellung der Mahnungen erforderliche andere Materialien (z. B. eigene Software) unentgeltlich zur Verfügung stellen. Der Factoringkunde wird bei Abschluss dieser Vereinbarung Mitarbeiter/-innen benennen, die auf den Mahnschreiben als Ansprechpartner für den jeweiligen Debitor genannt werden. Bei Änderung von Zuständigkeiten in seinem Hause wird der Factoringkunde GRENKEFACTORING unverzüglich den Namen des neuen Mitarbeiters bzw. der neuen Mitarbeiterin mitteilen. Der Factoringkunde leitet alle Antworten bzw. Reaktionen von Debitoren auf die Mahnungen umgehend nach Erhalt mit seiner eigenen Stellungnahme an GRENKEFACTORING weiter. Sofern Einreden von Debitoren nicht umgehend an GRENKEFACTORING weitergeleitet werden, entfällt die Delkrederehaftung nach § 9 Abs. 1 FRV.

Berlin, den …….

Baden-Baden, den …….

……
EisQueen GmbH

……
GRENKEFACTORING GmbH